

CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS
SERVIÇOS ON-ROUTE

Contrato nº (preencher pelos serviços)	Representante Tacovia	Data de Início do Contrato	Vigência do Contrato
504956221	João Ferreira	25/04/2025	27/03/2026

Contrato - Condições Particulares

Entre a **Tacovia, Lda** (primeiro outorgante melhor identificado no rodapé) e o **Ciente** (Segundo Outorgante), identificado abaixo,

Nome empresa: Tsp - Transportes Soja De Portugal, S.A. **NIPC:** 504956221
Morada: Lugar De Casal De Abados **Cód. Postal:** 3660-051 Carvalhais **Localidade:** Carvalhais Sps
Representado por: . **Tel.:** **E-mail:**

Se celebra, este contrato, que se vai reger pelas cláusulas gerais seguintes: (VER CONDIÇÕES GERAIS)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Sem linhas comerciais para apresentar.

Modalidade de Pagamento da anuidade

Cheque ☐ S/ Banco _____ Transferência Bancária ☐ Débito em Conta Bancária ☐ Data de emissão: ____/____/____

O cliente fica desde já notificado que, após assinatura da autorização abaixo, passará a ter o valor das próximas anuidades cobrado através do sistema de Débitos Diretos (SDD). A Tacovia, Lda informará antecipadamente o cliente, através de aviso de pagamento, sobre a data e quantia a cobrar, sendo que o Cliente deve aprovisionar a sua conta bancária no montante suficiente e na data devida, de forma a garantir a boa cobrança através do SDD.

Autorização de Débito em Conta Bancária

Cliente: _____ **NIPC:** _____
Ao Banco: _____ Sucursal: _____ Localidade: _____
Nº Conta (IBAN):

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Autorizo que, por débito na minha conta de depósito à ordem acima indicada e até ordem em contrário, seja efetuado o pagamento dos valores apresentados pela Tacovia, Lda. ☐

Autorização

Declaro que autorizamos a Tacovia, Lda a utilizar o nosso endereço e-mail acima indicado para envio de documentação relacionada com os serviços prestados à nossa empresa. ☐

CONDIÇÕES GERAIS

O presente contrato é estabelecido entre a **Tacovia**, empresa com o NIPC 507743997, sita na Beloura Business Center - Rua dos Navegantes, BL7 RCH-C 2710-297 Sintra, doravante designada por "Tacovia"; e a empresa identificada na secção "Identificação da Empresa", doravante designada por "Cliente".

Cláusula 1ª – Objeto do contrato

1) Pelo presente contrato, a Tacovia instala os equipamentos On-routeTrack nas viaturas da empresa Cliente e fornece o serviço de Gestão de Frotas e Localização de Viaturas On-route à empresa Cliente, de acordo com as condições expressas neste contrato.

2) Os equipamentos On-routeTrack podem ser adquiridos pelo Cliente à Tacovia ou locados pela Tacovia ao Cliente mediante o pagamento de uma renda mensal estipulada nas condições particulares. Caso a opção do Cliente seja contratar um serviço de locação de equipamento On-routeTrack, estes são propriedade da Tacovia e o Cliente tem direito de utilização dos referidos equipamentos durante o prazo do contrato expresso nas condições particulares.

Cláusula 2ª – Instalação dos equipamentos e afixação de autocolante

A instalação do equipamento On-routeTrack nas viaturas está incluída no valor do serviço em caso de locação para contratos de 36 meses. A data e local de instalação serão acordadas entre a Tacovia e o Cliente. Se no momento da instalação não se verificarem as condições de instalação acordadas, por causa imputada ao Cliente, a Tacovia cobrará o custo de instalação adicional por impedimento de o fazer na data acordada, ao valor de 50,00€, por hora de trabalho técnico na viatura, acrescida do valor correspondente ao custo por quilómetro estipulado por lei desde o ponto de partida mais próximo das instalações do cliente, Lisboa ou Porto. Este custo de deslocação só será cobrado se houver necessidade dos técnicos da Tacovia se deslocarem às instalações do cliente.

Caso o Cliente pretenda poderá ser afixado um autocolante na parte traseira da viatura, identificativo de que a viatura está equipada com o Sistema de Gestão de Frotas e Localização de Viaturas On-route. Está incluída uma mudança gratuita do equipamento On-routeTrack para outra viatura a cada 24 meses de contrato.

Cláusula 3ª – Início e prazo de contrato

O contrato tem o início e prazo de duração especificados nas Condições Particulares.

Cláusula 4ª – Formação de utilização do On-route

A contratação do serviço On-route tem incluído um plano de formação de 2 horas. Este plano será posto à disposição do Cliente após a instalação dos equipamentos nas viaturas e da configuração da conta da empresa. Estarão presentes na formação os colaboradores da empresa que serão utilizadores do On-route.

Caso o Cliente necessite de contratar mais horas de formação para além do plano contemplado na configuração inicial da conta, deverá contratar à Tacovia pacotes de 2 horas adicionais que poderão ser utilizados em sessões com uma duração mínima de 1 hora. A formação é dada nas instalações do cliente. O valor para cada pacote de 2 horas é de 100,00€ mais IVA.

Cláusula 5ª – Garantia, manutenção e assistência

1) A garantia dos equipamentos é de 12 meses após a aquisição do equipamento, ou durante o prazo de fidelização do contrato expresso nas condições particulares, desde que esse prazo seja superior a 24 meses.

2) Excluem-se da garantia todos e quaisquer defeitos que decorram da má utilização dos equipamentos, actos de vandalismo, furto ou violação dos equipamentos;

3) São assegurados a manutenção e os upgrades à aplicação de software residente no Centro de Dados On-route;

4) É garantida assistência telefónica durante os dias úteis, das 09:00h às 13:00h e das 14:00h às 18:00h, através de linha atribuída para esse fim.

5) Em caso de necessidade de intervenção, para resolução de problemas que não estejam ao abrigo da garantia expressa na alínea 1) a Tacovia cobra o valor de €50,00 pela intervenção de uma viatura, e €25,00 pelas viaturas adicionais.

a) O Cliente faz deslocar a viatura na qual está instalado o equipamento com deficiente funcionamento às instalações da Tacovia.

b) Caso o Cliente não consiga fazer deslocar a viatura com o equipamento com deficiente funcionamento às instalações da Tacovia, será cobrado o valor por quilómetro estipulado por lei desde o local mais próximo da viatura, Lisboa ou Porto.

Cláusula 6ª – Preço, forma e prazo de pagamento

O preço do Sistema de Gestão de Frotas e Localização de Viaturas Tacovia é o descrito nas Condições Particulares. Aos valores referidos deverá ser acrescentado o IVA à taxa legal em vigor. A facturação do serviço Tacovia é mensal e será feita no início do mês a que respeita. As facturas deverão ser liquidadas no prazo de 15 dias a contar da data de emissão. O pagamento dos equipamentos adquiridos directamente à Tacovia é efectuado antecipadamente. Só após a confirmação de pagamento a Tacovia procederá à respectiva instalação. É concedido à Tacovia o direito de atualização dos preços definidos nas Condições Particulares, o qual poderá ser exercido aquando da renovação desde que não seja superior à atualização do IPC (Índice do preço ao consumidor) do ano em questão e sempre com comunicação prévia.

Cláusula 7ª – Suspensão do serviço

A Tacovia pode, se necessário, suspender o serviço On-route ao Cliente em caso de atraso no respectivo pagamento, de acordo com as condições estipuladas neste contrato. A suspensão de serviço será sempre precedida por, no mínimo, uma comunicação escrita da Tacovia a alertar para a falta de pagamento dentro do prazo de pagamento e consequente aviso de suspensão de serviço. Caso o Cliente não regularize a falta de pagamento identificada de acordo com as instruções que a Tacovia fornecerá para o efeito, o serviço On-route será suspenso.

Restabelecimento:

a) O pagamento da(s) factura(s) em atraso encontra-se regularizado;

b) O cliente pagará antecipadamente o valor de 15,00€ mais IVA por viatura para o restabelecimento do serviço.

Cláusula 8ª – Período de fidelização

Por período de fidelização entende-se o prazo mínimo de duração do contrato ao qual o Cliente se vincula. Após o término do período de fidelização, o contrato é renovável automaticamente por períodos iguais se não for denunciado por qualquer das partes. A denúncia do presente contrato far-se-á mediante um pré-aviso de noventa dias, por carta registada, sem prejuízo da conclusão dos projetos específicos que, à data da denúncia, estejam em execução. Em caso de denúncia ou resolução do contrato, por motivo não imputável à Tacovia, o Cliente obriga-se a pagar o valor das mensalidades devidas até ao termo do período de fidelização.

Cláusula 9ª – Locação do equipamento

1) O Cliente é responsável pela boa conservação do equipamento propriedade da Tacovia, estando obrigado a indemnizá-la pelos prejuízos sofridos no caso de extravio ou danos não resultantes de utilização normal.

2) Findo o contrato por qualquer razão, o Cliente obriga-se a devolver à Tacovia o equipamento locado.

3) Em caso de incumprimento, o Cliente tem que pagar o valor das mensalidades em falta, referente ao aluguer do equipamento, até à conclusão do prazo contratado.

Cláusula 10ª – Resolução do contrato

A - A Tacovia pode resolver o presente contrato através do envio ao Cliente de carta registada ou email para o contacto indicado como gerente/administrador do cliente com uma antecedência mínima de 30 dias, caso se verifique o incumprimento pelo Cliente de parte ou da totalidade das obrigações de pagamento às quais o Cliente se vincula ao assinar o presente contrato. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Tacovia envidará todos os seus esforços junto do Cliente para resolver todos os problemas de incumprimento antes de concretizar a resolução do contrato. A resolução deixa de ter efeito, ripristinando-se o contrato caso o cliente efectue o pagamento das quantias em dívida no prazo de 45 dias a contar da recepção da carta ou email acima referidos.

B - O Cliente pode resolver o presente contrato, através do envio de carta registada ou email info@on-route.eu com uma antecedência mínima de 30 dias, caso se verifique alguma das seguintes condições:

1) Com fundamento no incumprimento total ou parcial das obrigações que a Tacovia agora assume, nomeadamente nas cláusulas 1ª a 5ª do presente contrato;

2) Caso o Cliente pretenda cancelar o serviço se não tiver período de fidelização contratado.

C - Caso não se verifiquem as condições existentes na cláusula 10ª, B, existirá uma penalização calculada pelo valor da mensalidade total vezes o número de meses em falta até ao final do contrato. Esta decisão deverá ser comunicada por carta registada ou email info@on-route.eu à Tacovia com uma antecedência mínima de 30 dias.

D - O presente contrato entrará em vigor à data da sua assinatura e manter-se-á válido por um período indicado nas condições particulares, não podendo ser cancelado até perfazer a totalidade do mesmo, sob pena do pagamento íntegro do período em falta, sendo prorrogado automaticamente por iguais períodos, se não for denunciado por qualquer das partes.

Cláusula 11ª – Funcionamento baseado em GPS

O Tacovia utiliza como fonte de informação sobre a localização das viaturas o sistema GPS (Global Positioning System). A Tacovia não se responsabiliza por qualquer deterioração verificada na disponibilidade ou qualidade dos dados fornecidos pelo sistema GPS.

Cláusula 12ª – Comunicações GPRS

A mensalidade que o Cliente paga à Tacovia pelo serviço inclui as comunicações GPRS utilizadas no funcionamento do On-route. A Tacovia não se responsabiliza por qualquer deterioração verificada na disponibilidade (funcionamento, velocidade de transferência ou cobertura) ou qualidade das comunicações GPRS dos operadores GSM.

Cláusula 13ª – Suporte a Infrações

A Tacovia assume o compromisso de colocar à disposição do cliente juristas e advogados especialistas nas áreas contratadas com vista à análise de infrações e também para recurso de processos administrativos. O Cliente institui a Tacovia como seu procurador para a escolha dos seus mandatários forenses nos serviços jurídicos em apreço durante a vigência do contrato. O Cliente facultará à Tacovia, no próprio dia ou no dia útil seguinte, notificações emitidas pelas entidades competentes no âmbito das inspeções realizadas.

Cláusula 14ª – Autorização de utilização de nome

O Cliente, caso não declare expressamente o seu desacordo por escrito, através de email para info@on-route.eu, autoriza a Tacovia a referir o nome da empresa Cliente em comunicações de âmbito de marketing e comunicação institucional.

Cláusula 15ª – Responsabilidade pelo uso do serviço

A Tacovia não se responsabiliza pelo uso que o Cliente dê ao serviço e equipamentos disponibilizados, cabendo ao Cliente assegurar as autorizações ou licenciamentos necessários aos fins que pretenda atingir.

Cláusula 16ª – Foro competente

Para se dirimirem quaisquer litígios emergentes da execução do presente contrato, as partes acordam entre si estabelecer como foro competente a Comarca de Sintra, com expressa renúncia a qualquer outro.

O cliente declara que adere aos serviços prestados pela Tacovia, Lda, em conformidade com as Condições Particulares e as Condições gerais referidas no presente contrato, relativas aos serviços que aderiu, de que tomou conhecimento, compreendeu, sobre as quais foi esclarecido e aceita.

ASSINATURAS

Ao assinar, ambas as partes confirmam a aceitação integral do contrato.

1º Contratante
(Tacovia, Lda)

2º Contratante
(Cliente)

Tacovia, Lda | NIPC: 515786730
Beloura Business Center - Rua dos Navegantes, BL7 RCH-C - 2710-297 Sintra
Tel: 210 189 659 | **Email:** info@on-route.eu
Serviço On-Route Online